



Y.P.E. Indústria e Comércio
S.A.

PARCERIA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

1 FORNECEDORA		QUIMICA AMPARO LTDA	
2 CNPJ/MF	43.461.789/0001-90	3 INSCRIÇÃO ESTADUAL	168.008.921.114
4 ENDEREÇO	Avenida Waldyr Beira	5 Nº	1000
		6 BAIRRO	Figueira
7 CIDADE	Amparo	8 UF	SP
		9 CEP	13904-906
10 TELEFONE	55(19) 3808-8000	11 FAC SIMILE	55(19) 3808-8111
12 E-MAIL		13 SITE	www.ype.ind.br
14 REPRESENTANTE LEGAL	WALDIR BEIRA JÚNIOR	15 CARGO	Diretor Vice-presidente
16 RG	14.840.687/SSPSP	17 CPF/MF	088.922.698-95
18 CLIENTE		SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.	
19 CNPJ/MF	00.610.350/0001-70	20 INSCRIÇÃO ESTADUAL	153/0119690
21 ENDEREÇO	RUA FRANCISCO ETCHEPARE	22 Nº	322
		23 BAIRRO	Cidade Nova
24 CIDADE	Uruguaiana	25 UF	RS
		26 CEP	97500-970
27 TELEFONE	(55) 3411-5300	28 FAC SIMILE	(55) 3411-5300
29 E-MAIL	batista@baklizi.com.br	30 SITE	
31 REPRESENTANTE LEGAL 1	ISMAEL ALI MUHD SAID YUSUF BAKLIZI	32 CARGO	Diretor Presidente
33 RG	CI/RG 1/R-2.509.176	34 CPF/MF	372.877.611-49
35 REPRESENTANTE LEGAL 2		36 CARGO	
37 RG		38 CPF/MF	
39 MARCA(S) DO(S) PRODUTO(S) OBJETO DO FORNECIMENTO			
40 FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS	BOLETO BANCÁRIO	41 VIGÊNCIA DESTE CONTRATO	12 (doze) meses (cf. cláusula segunda), após vigora por prazo indeterminado
42 PRAZO PARA PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL)	Conforme negociação	43 FORMA DE PAGAMENTO DAS VERBAS / CONTRAPARTIDAS	DEPÓSITO BANCÁRIO (valor líquido, sem tributos)

Pelo presente instrumento, de um lado a denominada FORNECEDORA, acima qualificada, e, de outro lado a empresa acima referida e qualificada, denominada CLIENTE, por seus respectivos representantes, têm, entre si, justo e contratado o quanto segue:

Considerando o interesse da FORNECEDORA em ampliar a oferta e estimular a comercialização dos produtos da(s) marca(s) indicada(s) no preâmbulo, de sua fabricação;

Considerando o interesse da CLIENTE em obter melhores condições comerciais na aquisição dos produtos da(s) marca(s) indicada(s) no preâmbulo, bem como coadjuvar nas medidas comerciais visando o aumento das respectivas vendas;

QUIMICA AMPARO LTDA.
Departamento Jurídico
Sandra de Almeida

2º Tabelionato



Considerando, ainda, que têm as partes, em razão dos objetivos acima explicitados, o firme propósito de envidarem ações comerciais conjuntas, que a ambos beneficiarão, visando o incremento das vendas dos produtos da(s) marca(s) indicada(s) no preâmbulo;

RESOLVEM, por conseguinte, formalizar o presente Acordo de Parceria Comercial e de Fornecimento de Produtos, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo expostas:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é o fornecimento, mediante apresentação de pedido pela CLIENTE, dos produtos fabricados, produzidos e comercializados pela FORNECEDORA, durante o período de duração deste contrato.

PRAZO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data lançada pela última parte que vier a firmá-lo, vigorando, após, por prazo indeterminado, sendo, contudo, facultado a qualquer das partes pugnar pela sua extinção, desde que se manifeste com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DOS PEDIDOS DE COMPRA

CLÁUSULA TERCEIRA - O fornecimento de produtos pela FORNECEDORA e o recebimento da mercadoria pela CLIENTE, ficará condicionado à implantação de pedido de compras mediante solicitação deste, por meio de vendedor ou representante comercial da FORNECEDORA.

DO PREÇO DAS MERCADORIAS

CLÁUSULA QUARTA - A FORNECEDORA encaminhará à CLIENTE a tabela de preços vigente por ocasião da assinatura do presente instrumento, podendo substituí-la periodicamente, mediante simples comunicação por meio de mensagem eletrônica, ou documento escrito, encaminhada com antecedência mínima de trinta dias da data pretendida para alteração.

TROCAS E DEVOLUÇÕES

CLÁUSULA QUINTA - Salvo disposição constante do ANEXO I de forma diversa, fica assegurado a CLIENTE o reembolso, mediante depósito bancário, do valor dos produtos que apresentem, no momento de seu recebimento, falta na quantidade do produto na embalagem, defeito na qualidade ou data de validade inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da vida útil do produto, sendo expressamente vedado o abatimento do valor correspondente no pagamento das faturas ou a emissão de boleto de cobrança bancária para esse fim.

Parágrafo único: Para que seja devido o reembolso, a CLIENTE deverá comunicar previamente à FORNECEDORA, por intermédio do seu departamento de relações com clientes e consumidores (CRM - *Customer Relationship Management*), registrando a ocorrência em documento próprio, que será transmitido por qualquer meio que possibilite a ciência inequívoca da ocorrência.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA SEXTA - Os contraentes estabelecem que o preço, as condições de fornecimento, pagamento, bonificações e demais características comerciais estão previstas no ANEXO I, os quais declaram ter conhecimento, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

QUÍMICA S.A. - FARM. S.A.
Departamento Jurídico
Sampaio Alves



Parágrafo primeiro: Independentemente das disposições constantes do ANEXO I, fica devidamente esclarecido que quaisquer bonificações, descontos, incentivos etc., que tenham por base o valor dos produtos, incidirão rigorosamente sobre o valor líquido dos mesmos, excluídos, portanto, as quantias alusivas aos tributos, contribuições sociais, substituição tributária e de quaisquer outras naturezas.

Parágrafo segundo: Convencionam as partes que as condições estabelecidas neste contrato, bem como aquelas constantes do ANEXO I, aplicam-se exclusivamente aos estabelecimentos, lojas e unidades das CLIENTES, inclusive aqueles que venham a ser inaugurados, reinaugurados ou adquiridos, não se admitindo, sob qualquer pretexto, a cumulação, composição ou conciliação das vantagens comerciais tratadas neste instrumento com outras conferidas a outros clientes da FORNECEDORA, notadamente em caso de fusão ou incorporação entre empresas clientes ou cisão de qualquer delas, devendo, nestes casos, serem negociadas novas condições, de forma a que seja equacionada a relação comercial entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - É vedada a transferência do crédito decorrente do presente instrumento, a terceiros, sem prévia e expressa autorização da parte credora.

CLÁUSULA OITAVA - A FORNECEDORA responsabiliza-se por quaisquer vícios relativos a qualidade e as características dos produtos que, de qualquer forma, estejam em desacordo com o Código do Consumidor ou com a legislação vigente relativa à Vigilância Sanitária, INMETRO, dentre outras aplicáveis aos produtos da FORNECEDORA.

CLÁUSULA NONA - O pedido de compra é o instrumento que estabelece o acerto entre as CLIENTES e a FORNECEDORA referente a compra e venda mercantil, razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA - As atividades promocionais realizadas pelo cliente e que envolvam produtos da FORNECEDORA, deverão ser prévia e necessariamente retratadas em documento próprio, mediante negociação específica entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os casos omissos serão regulados pelas disposições do direito comum e pelos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato somente poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas cláusulas mediante termo de aditamento assinado pelas partes, representadas na forma prevista em seus documentos societários, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A falta de aplicação das sanções previstas neste Contrato, bem como a abstenção ao exercício de qualquer direito aqui conferido às partes, serão considerados atos de mera tolerância e não implicarão em novação ou renúncia ao direito, podendo as partes exercê-los a qualquer momento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A nulidade ou anulação de qualquer cláusula deste Contrato não implicará na nulidade ou anulação das demais cláusulas, que permanecerão em vigor, a menos que expressamente anuladas por decisão judicial, transitada em julgado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Convencionam as partes que as verbas e contrapartidas definidas no ANEXO I serão apuradas e pagas pela FORNECEDORA mediante depósito

Quimica Lda.
Departamento Jurídico
São Paulo, SP

2º Tabelionato



Fundação de Amparo
da Pesquisa do Estado de São Paulo

bancário, sendo expressamente vedada a compensação de qualquer verba devida às CLIENTES com os valores constantes das duplicatas sacadas pela FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente instrumento revoga qualquer outro contrato ou acordo porventura existente entre as partes até esta data.

DO SIGILO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Às partes é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento do presente Instrumento, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, quaisquer dados e/ou informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada e/ou à documentação técnica relativas ao objeto deste contrato, salvo se autorizadas, por escrito, pela outra parte.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As partes elegem o foro da comarca de Amparo/SP, para nele serem resolvidas quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro que possam invocar em razão de privilégio.

Assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e para o mesmo efeito, com as testemunhas ao final indicadas.

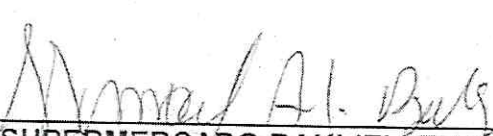
1º Tabelião
do Estado de São Paulo

Amparo/SP, 26 de Dezembro de 2011

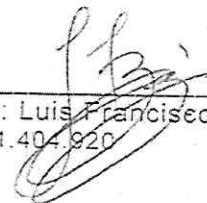

QUÍMICA AMPARO LTDA
 WALDIR BEIRA JÚNIOR
 Diretor Vice Presidente

2º Tabelião do Estado de São Paulo

Uruguaiana/RS, 14 de Outubro de 2011


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.
 ISMAEL ALI MUHD SAID YUSUF BAKLIZI
 Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:


 Nome: Luis Francisco Baseio
 RG: 21.404.820

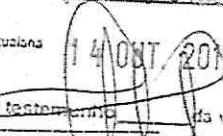
Nome:
RG:

2º TABELIONATO

Reconheço Verdadeira a assinatura de Ismael Ali Muhd Said Yusuf Baklizi

Uruguaiana, 14 de OUT de 2011 RS

Em testemunha da verdade, dou fé


 Maria Teresa do Carmo Ribeiro
 Tabelião

0712.01.0800002.55149
 ANCRÉIA MARISA PACHECO NARESSH
 Tabulão Substituto - 2º Tabelionato



ANEXO I

CONDIÇÕES DA PARCERIA ESTABELECIDADA ENTRE QUÍMICA AMPARO LTDA. E SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.

Estabelecem as partes, como condições da parceria estabelecida, o seguinte:

- 1) **PRAZO:** Os pagamentos das duplicatas serão realizados no prazo previamente combinado do faturamento, mediante boleto bancário.
- 2) **MIX:** Fica estabelecido entre as PARTES o pagamento mensal pela QUÍMICA AMPARO de percentual equivalente a 1% (um por cento) do total faturado mensal, líquido, descontado todos os tributos, contra o CLIENTE e efetivamente recebido pela QUÍMICA AMPARO, se e tão somente houver a comercialização do mix de produtos contendo 11 (onze) famílias dos produtos Ypê – sendo obrigatório o faturamento dos produtos Sabão em Barra Neutro, Sabão em Pó Ypê Premium, Lã de Aço Brilho Ypê, Sabão em Pó Tixan Ypê, Amaciante, Lava Louças Líquido e Multi Uso Ypê Fácil.
- 3) **MARKETING:** A QUÍMICA AMPARO pagará à CLIENTE uma verba mensal correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do total faturado mensal, líquido, descontado todos os tributos, contra o CLIENTE e efetivamente recebido pela QUÍMICA AMPARO, desde que comprovadamente promova a confecção e distribuição de, no mínimo, 1 (um) tablóide publicitário mensal, no qual fará constar, ao menos, 1 (uma) foto de produtos diferentes, adquiridos da QUÍMICA AMPARO, e/ou por meio de pontos extras nas suas 5 (cinco) lojas. A opção pelo encarte ou ponto extra fica sob responsabilidade do CLIENTE, que se compromete a realizar uma ou outra mensalmente.
- 4) **ANIVERSÁRIO:** Fica estabelecido entre as PARTES o pagamento único pela QUÍMICA AMPARO de percentual equivalente a 0,5% (meio por cento) do total faturado anual, líquido, descontado todos os tributos, contra o CLIENTE e efetivamente recebido pela QUÍMICA AMPARO. Tal pagamento

QUÍMICA
Departamento de
Comercialização

2º Tabelionato

Página 5 de 6



será realizado a título de "Campanha de Aniversário", somente no mês de Março de cada ano, e condicionado a ações de Trade Marketing, como a inclusão de 01 (um) ponto extra em todas as suas 5 (cinco) lojas, ou a redução dos preços nas gôndolas dos produtos Ypê.

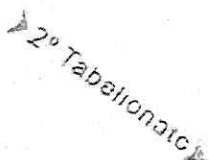
- 5) AVARIAS: A QUÍMICA AMPARO pagará à CLIENTE uma verba TRIMESTRAL correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do total faturado trimestral, líquido, descontado todos os tributos, contra o CLIENTE e efetivamente recebido pela QUÍMICA AMPARO, para recomposição e cobertura de avarias de produtos impróprios para consumo, retirado dos pontos de vendas.

Amparo/SP, 26 de Dezembro de 2.011



QUÍMICA AMPARO LTDA
WALDIR BEIRA JÚNIOR
Diretor Vice Presidente

Uruguaiana/RS, 14 de Outubro de 2.011



SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.
ISMAEL ALI MUHD SAID YUSUF BAKLIZI
Diretor Presidente

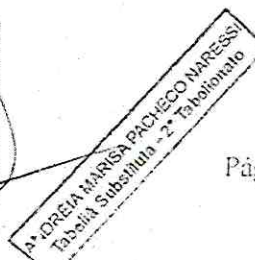
TESTEMUNHAS:

Nome: Luis Francisco Baseio
RG: 24.404.928

Nome: _____
RG: _____

2º TABELIONATO	Reconheço Verdadeira	<u>Assinatura de Ismael Ali Muhd Said Yusuf Baklizi</u>
		<u>Assinatura de Luis Francisco Baseio</u>
		<u>Assinatura de Maria Teresa do Carmo Ribeiro</u>
	Uruguaiana	<u>14</u> de <u>Outubro</u> de <u>2011</u> RS
	Em testemunho	da verdade, dou fé
	Maria Teresa do Carmo Ribeiro Tabela	

0712.01.0800002.55150



Documento

Termo de Quitação



SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, empresa estabelecida à R SANTOS DUMONT 398, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.610.350/0003-31, neste ato representada por JOÃO BATISTA FIGUEIREDO, GESTOR DE COMPRAS, 667.425.280-87 outorga à QUIMICA AMPARO LTDA., empresa sediada na cidade de Amparo-SP, à Rod. João Beira, nº 1000, Figueira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.461.789/0001-90, plena, incondicional e irrevogável quitação, para nada mais ser reclamado, sob qualquer pretexto e/ou rubrica, incluindo, mas sem se limitar, às vantagens/verbas comerciais decorrentes de negócios realizados até o dia 31/08/2020.

Porto Alegre, 28 de Outubro de 2020.

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.

Supermercado Baklizi Ltda.
CNPJ: 00.610.350/0003-31